

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5317/2534

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัท ดัมป์สกีบส์ เซลสกาเบ็ทอาฟ

1912 อักทีเซลสแก็บ

จำเลย

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 610, มาตรา 616, มาตรา 1012, มาตรา 1025

สายเดินเรือเมอส์ก้าสาขากรุงเทพฯกับบริษัทเมอส์ก้าไลน์(สิงคโปร์) ฟิทอี จำกัด ใช้ชื่อประกอบกิจการเป็นภาษาอังกฤษมีรูปลักษณะตัวอักษรว่า เมอส์ก้าไลน์ (MAERSKLINE) มีสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้ามีดาว7แฉก สีขาวอยู่ภายใน เหมือนกันใบตราส่งที่ใช้ก็เหมือนกัน บริษัท ต.จำงบบริษัทเมอส์ก้าไลน์(สิงคโปร์) ฟิทอี จำกัด ขนสินค้าจากสิงคโปร์มากรุงเทพฯ โดยทางเรือ สายเดินเรือเมอส์ก้า สาขา กรุงเทพฯเป็นผู้ติดต่อเจ้าหน้าที่นำร่อง เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่การทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบท่า ทั้ง แจ้งวันเรือเข้าให้ผู้รับตราส่งทราบ ถือได้ว่าสายเดินเรือเมอส์ก้าสาขากรุงเทพฯร่วมกับ บริษัทเมอส์ก้าไลน์(สิงคโปร์) จำกัด ขนส่งสินค้าโดยแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อสินค้าเสียหายจากการขนส่ง จำเลยทั้งสองในฐานะหุ้นส่วนของสายเดินเรือเมอส์ก้า สาขา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนจึงต้องร่วมรับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเป็นนิติบุคคลของประเทศเดนมาร์กได้เข้าหุ้นร่วมกันตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนชื่อเมอส์ไลน์ ประกอบกิจการรับขนส่งทางทะเล มีสำนักงานสาขาในประเทศไทยชื่อสายเดินเรือเมอส์ สาขากรุงเทพฯ บริษัท พัทยาฟู้ด อินดัสตรีจำกัด สั่งซื้อสินค้าปลาโอจากบริษัทไตรมารีน อโซซิเอตส์ (พีทีอี) จำกัด ประเทศสิงคโปร์ โดยจำเลยเป็นผู้ขนส่งมาประเทศไทย โจทก์รับประกันภัยสินค้านี้ว่าได้จากบริษัท พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ปรากฏว่าสินค้าได้รับความเสียหายเพราะตู้คอนเทนเนอร์บกพร่องไม่รักษาระดับอุณหภูมิ โจทก์ต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด เป็นเงิน 1,747,663.13 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองมิใช่ผู้รับขนส่งสินค้าพิพาทหากแต่บริษัทเมอส์ ไลน์ (สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด เป็นผู้ขนส่งความเสียหายเกิดขึ้นก่อนส่งมอบสินค้ามิใช่เกิดในขณะที่ขนส่งสินค้าชำรุดบกพร่องอยู่เดิม โจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินมูลค่าของสินค้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินให้โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์มีนายบุญดี ภูพกสกุล ผู้รับมอบอำนาจเบิกความว่า จำเลยทั้งสองประกอบธุรกิจเดินเรือและขนส่งทางทะเลทั่วโลกโดยใช้ชื่อว่า เมอส์ ไลน์ และได้ความจากนายสุเทพ เหมานนท์พนักงานของจำเลยทั้งสองเบิกความตอบนายโจทก์ถามค้านว่า จำเลยทั้งสองจะจดทะเบียนสาขาที่ประเทศอื่นอีกหรือไม่

พยานไม่ทราบแต่ที่จดทะเบียนเป็นตัวแทนของจำเลยทั้งสองเช่นสิงคโปร์ก็เป็น
ตัวแทนของจำเลยทั้งสอง เมื่อพิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทเมอส์ก์ ไลน์
(สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด กับสายเดินเรือเมอส์ก์สาขากรุงเทพฯ ใช้ชื่อประกอบกิจการ
เป็นภาษาอังกฤษมีรูปลักษณะตัวอักษรว่า เมอส์ก์ ไลน์ (MAERSK LINE) มี
สัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า มีดาว 7 แฉกสีขาวอยู่ภายในเหมือนกันโดย
เฉพาะอย่างยิ่งใบตราส่งของบริษัทเมอส์ก์ ไลน์ (สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด กับของสาย
เดินเรือเมอส์ก์ ไลน์ สาขากรุงเทพฯ เหมือนกันทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ข้อความขนาดของตัวอักษร ทั้งได้ความจากนายสุเทพพยานจำเลยด้วยว่า สายเดิน
เรือเมอส์ก์สาขากรุงเทพฯ ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่นำร่องเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่การทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อให้เรือเมอส์ก์แมงโก
เข้าเทียบท่า และแจ้งวันเรือเข้าให้บริษัทพัทธยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัดทราบ พยานหลัก
ฐานจำเลยทั้งสองเจือสมพยานหลักฐานโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า สายเดินเรือเมอส์ก์
สาขากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนของจำเลยทั้งสองได้ร่วมกับบริษัท
เมอส์ก์ ไลน์(สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด ทำการขนส่งสินค้าตามฟ้องโดยแบ่งหน้าที่กันทำ
ดังนั้นสายเดินเรือเมอส์ก์ สาขากรุงเทพฯ และบริษัทเมอส์ก์ ไลน์ (สิงคโปร์) พีทีอี
จำกัด จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่งดังกล่าว จำเลยทั้ง
สองในฐานะหุ้นส่วนของสายเดินเรือเมอส์ก์ สาขากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
ไม่จดทะเบียน จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้านั้น

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-นิเวศน์ คำผอง-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ